

président de la Chambre nationale des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Article 77 : Les répertoires sont présentés tous les trois mois aux inspecteurs de l'enregistrement de la résidence du notaire, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre pour visa.

Article 78 : Les notaires doivent tenir un registre particulier visé et paraphé par le président de la Chambre nationale des notaires ou son délégué sur lequel ils inscrivent, à la date du dépôt, les prénoms, noms, état, domicile et lieu de naissance des personnes qui leur remettent un testament mystique. Ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé.

Dès l'instant où ils ont connaissance du décès de la personne dont le testament mystique a été déposé en leur étude, ils doivent présenter le testament au président du tribunal de première instance de leur ressort pour ouverture et dépôt au rang de leur minute, après en avoir donné avis au procureur de la République. Les frais d'ouverture et de dépôt sont à la charge des héritiers.

CHAPITRE III : Des interdictions relatives aux actes

Article 79 : Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Article 80 : Il est formellement interdit aux greffiers-notaires d'établir des actes sous une forme autre que la forme authentique et des actes pour les immeubles et les installations sur des parcelles situées hors des ressorts des juridictions près lesquelles ils exercent, sous peine d'être passibles des sanctions prévues à l'article 118 du présent statut.

Article 81 : Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement.

Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de première instance du lieu de leur établissement.

Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Article 82 : Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du Président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à des personnes autres que celles intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit à peine de dommages-intérêts, d'une amende de cinquante mille (50.000) francs et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Article 83 : En cas de compulsoire, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l'acte à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette à cet effet soit un de ses membres, soit tout autre juge, soit un autre notaire.

Article 84 : Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de six (06) mois, les sommes qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit.

Toute somme détenue pour le compte des tiers qui, à l'expiration d'un délai de six (06) mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la caisse des dépôts et consignations.

Le contrevenant sera condamné à une amende équivalente à 2% de la somme détenue sans que cela ne puisse être inférieur à deux cent mille (200 000) francs sans préjudice des réparations civiles.